

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	하자점검 및 하자보수관리부 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하“공단”이라 한다)은 △△△△에서 발주한 공사가 완료되면, 공사 중 과실 등으로 인하여 발생하는 문제에 대비하여 하자담보책임기간을 정하고 그 기간동안 하자발생 여부를 정기점검하여 하자의 초기적 현상 발견 시 즉각적인 대응을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 에 따라 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다.

이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다.

다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△에서 2022. 9. 24.부터 감사일 현재(2025. 8. 29.)까지 공사 준공 후 하자담보책임기간 중 시행하여야 하는 하자 점검 현황을 점검하였다.

그 결과, [표 1]과 같이 대상시설 4건에 대하여 하자점검을 시행하여야 함에도 총 6회를 누락하여 하자점검 및 하자보수관리부 작성을 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표 1] △△△△△△△△△△△△ 하자점검 대상 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	하자담보 책임기간	하자점검 실적			비고
					점검횟수 (2022~ 2025)	이행	누락	
1	2022	2022년 훼손탐방로 정비공사	369,414	2022.9.2.~ 2024.9.1.	6회	4회	2회	2024 하반기, 만료전
2	2023	2023년 △△△△△ △△야영장 정비공사 (건축, 토목)	189,170	2023.11.15.~ 2025.11.14.	4회	3회	1회	2025 상반기
3	2023	2023년 △△△△△ △△계곡 공중화장실 정비공사(전기)	19,976	2023.12.1.~ 2024.10.23.	4회	2회	2회	2024 하반기, 만료전
4	2023	2023년 훼손탐방로 정비공사	199,573	2023.9.14.~ 2025.9.13.	4회	3회	1회	2025 상반기

※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 “2022년 훼손탐방로 정비공사” 등 하자점검 대상 4건에 대하여 누락된 하자 점검을 시행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)